

대부지등 실태조사 평가기준 및 사례별 처리기준

(제1쪽)

1. 대부지등 실태조사 평가기준

용도별	구 분	평가대상	배점	평 가 기 준
조림대부지 및 분수림 설정지	산림 경영 계획 (15)	산림경영 계획수립	5	- 산림경영계획수립여부에 따라 평점 - 산림경영계획수립, 산림경영계획작성대상제외지 : 5점 - 산림경영계획 미수립 : 0점
		산림 경영계획의 적정성	10	- 산림경영계획의 현지부합 정도에 따라 차등평점 - 현지와 일치, 산림경영계획작성대상제외지 : 10점 - 현지와 다소 일치하지 아니함 : 1~8점 - 현지와 거의 일치하지 아니함 : 0점
		소 계	15	
	사업 실적 (40)	어린나무 가꾸기	20	- 사업별 배점에 계획물량 대 실적물량 비율을 곱하여 산출한 점수를 소수점 이하 두 자리에서 반올림하여 평가점수로 결정 예) 속아베기 계획물량 1,000m³ 실적물량 750m³인 경우 15점 - 배점단위사업의 평점이 배점을 초과 할 경우에는 기준점수보다 초과하여 평가 할 수 없음. 예) 천연림보육 계획물량 150만m³, 실적물량 120만m³인 경우 20점 • 20점 × 150/120m³ = 25점 → 20점
		속아베기	20	
		소 계	40	
	일반 관리 상황 (45)	경계표주 설치	4	배점(4점)에 경계표주 설치계획 대 실적비율을 곱하여 산출한 점수를 소수점 이하 두 자리에서 반올림하여 평가점수로 결정
		타용도사용 또는 무단 시설 여부	25	- 목적사업대로 사용 : 25점 - 경미한 타용도 사용 또는 무단시설 : 5점 (대부지등 취소 또는 반환 처분 정도가 아니고 단기간 내 시정이 가능한 경우) - 타용도 사용 또는 무단시설 : 0점
		기타 산림 피해 여부	6	- 피해없는 경우 : 6점 - 피해발생에 대한 합법조치 이행 : 1~4점 - 피해발생에 대한 합법조치 미이행 : 0점
		실태조사시 지적사항에 대한 조치	10	- 지적사항 조치이행 : 10점 - 일부조치 : 1~8점 - 미 조치 : 0점
		소 계	45	
	합 계		100	

유의사항

※ 배점단위가 1~8점 또는 1~4점인 경우는 해당사항의 정도에 따라 조사자가 판단하여 평점

용도별	구 분	평가대상	배점	평 가 기 준
목축용	사업 실적 (50)	조성면적	10	배점(10점)에 조성면적 비율을 곱하여 산출한 점수를 소수점 이하 두 자리에서 반올림하여 평가점수로 결정
		초지관리 실 태	20	「초지법 시행규칙」 제16조에 따라 시장 군수가 조사한 초지관리 실태조사 결과를 반영하여 평가 · 상 급 초 지 : 20점 · 중 급 초 지 : 16점 · 하 급 초 지 : 10점 ※ 동일 대부지내에 등급이 다른 초지가 다수일 경우 : 초지 등급별 배점에 각 초지조성 면적비율을 곱하여 산출한 점수를 소수점 이하 두 자리에서 반올림하여 평가점수로 결정
		가축입식	20	배점(20점)에 가축입식 계획 대 실적합계비율을 곱하여 산출한 소수점 이하 두 자리에서 반올림한 평가점수로 결정. 다만, 가축의 종류가 사업계획상의 초식동물이 아닌 경우에는 입식실적에서 제외 ※ 배점단위 사업의 평점이 배점을 초과할 경우에는 기준 점수보다 초과하여 평점 할 수 없음.
		소 계	50	
		합 계	100	
	일반 관리 상황 (50)	대부료 납 부	5	· 납기 내(연기기간 포함) 납부 : 5점 · 납기 내(연기기간 포함) 미납부 : 0점
		경계표주 설 치	10	배점(10점)에 경계표주 설치계획 대 실적비율을 곱하여 산출한 숫자를 소수점 이하 두 자리에서 반올림한 평가점수로 결정
		타용도사용 또는 무단 시설 여부	25	· 타용도 사용 또는 무단시설 없음 : 25점 · 경미한 타용도 사용 또는 무단시설 : 5점 (대부지등 취소 또는 반환 처분 정도가 아니고 단기간 내 시정이 가능한 경우) · 타용도 사용 또는 무단시설 : 0점
		실태조사시 지적사항에 대한 조치	10	· 지적사항 조치이행 : 10점 · 일부 조치 : 1~8점 · 미 조 치 : 0점
		소 계	50	
		합 계	100	

유의사항

※ 배점단위가 1~8점인 경우는 해당사항의 정도에 따라 조사자가 판단하여 평점

용도별	구 분	평가대상	배점	평 가 기 준
광업용	사업 실적 (50)		50	<물량으로 표시할 수 있는 사업> 배점(50점)에 사업계획 물량 대 실적합계 비율을 곱하여 산출한 점수를 소수점이하 두 자리에서 반올림하여 평가 점수로 결정 ※ 용도별 사업물량 산출기준 - 건물·공작물·기타 시설물설치용 : 시설계획 대 설치물량 - 기타 : 사용면적 < 물량으로 표시할 수 없는 사업> - 대부지 이용실태 ┐양 호 : 50점 └보 통 : 35점 └불 량 : 20점 └아주불량 : 0점 ※ 대부지 이용실태는 가급적 객관적으로 입증 가능한 자료를 토대로 평가하되, 입증자료 수집이 어려운 경우는 조사자가 판단하여 결정
	일반 관리 상황 (50)	대 부 료 부	5	· 납기 내(연기기간 포함) 납부 : 5점 · 납기 내(연기기간 포함) 미납부 : 0점
		복구비 및 철거비 예치	5	· 복구비 및 철거비 예치 : 5점 · 복구비 및 철거비 미예치 : 0점
		경계표주 설치	5	배점(5점)에 경계표주 설치계획 대 실적비율을 곱하여 산출한 점수를 소수점 이하 두 자리에서 반올림하여 평가점수로 결정
		타용도사용 또는 무단시설여부	25	· 타용도 사용 또는 무단시설 없음 : 25점 · 경미한 타용도 사용 또는 무단시설 : 5점 (대부지등 취소 또는 반환 처분 정도가 아니고 단기간 내 시정이 가능한 경우) · 타용도 사용 또는 무단시설 : 0점
		실태조사시 지적사항에 대한 조치	10	· 지적사항 조치이행 : 10점 · 일부 조치 : 1~8점 · 미 조치 : 0점
		소 계	50	
	합 계		100	

유의사항

※ 배점단위가 1~8점인 경우는 해당사항의 정도에 따라 조사자가 판단하여 평점

구 분	구 분	평가대상	배점	평 가 기 준
기반시설용 및 기타	사업 실적 (50)	사업물량	50	<물량으로 표시할 수 있는 사업> 배점(50점)에 사업계획 물량 대 실적합계 비율을 곱하여 산출한 점수를 소수점이하 두 자리에서 반올림하여 평가 점수로 결정 ※ 용도별 사업물량 산출기준 - 건물·공작물·기타 시설물설치용 : 시설계획 대 설치물량 - 기타 : 사용면적
				< 물량으로 표시할 수 없는 사업> - 대부지 이용실태 └양 호 : 50점 └보 통 : 35점 └불 량 : 20점 └아주불량 : 0점 ※ 대부지 이용실태는 가급적 객관적으로 입증 가능한 자료를 토대로 평가하되, 입증자료 수집이 어려운 경우는 조사자가 판단하여 결정
	일반 관리 상황 (50)	대 부 료 부	5	· 납기 내(연기기간 포함) 납부 : 5점 · 납기 내(연기기간 포함) 미납부 : 0점
		복구비 및 철거비 예 치	5	· 복구비 및 철거비 예치 : 5점 · 복구비 및 철거비 미예치 : 0점
		경계표주 설 치	5	배점(5점)에 경계표주 설치계획 대 실적비율을 곱하여 산출한 점수를 소수점 이하 두 자리에서 반올림하여 평가점수로 결정
		타용도사용 또는 무단 시설 여부	25	· 타용도 사용 또는 무단시설 없음 : 25점 · 경미한 타용도 사용 또는 무단시설 : 5점 (대부지등 취소 또는 반환 처분 정도가 아니고 단기간 내 시정이 가능한 경우) · 타용도 사용 또는 무단시설 : 0점
		실태조사시 지적사항에 대한 조치	10	· 지적사항 조치이행 : 10점 · 일부 조치 : 1~8점 · 미 조 치 : 0점
		소 계	50	
	합 계		100	

유의사항

※ 배점단위가 1~8점인 경우는 해당사항의 정도에 따라 조사자가 판단하여 평점

2. 대부지등 실태조사 사례별 처리기준

사 례 별	처 리 기 준
1. 총괄	
(가) 대부지 또는 사용허가, 분수림(이하 “대부지등”이라 한다)등 실태조사 결과가 60점미만인 불량에 해당되는 대부지	① 원칙적으로 취소조치 ② 대부 · 사용허가 및 분수림(이하 “대부등”이라 한다) 취소에 따른 청문을 실시하여 민원이 없도록 한 후 취소
(나) 대부지등 실태조사 결과가 80점미만인 경고에 해당되는 대부지등	① 일정기간 유예기간(2~3개월)을 두어 시정하도록 하고 이행하지 않을 경우 취소할 수 있음을 예고 ② 그래도 이행하지 않을 경우 청문을 실시하여 민원이 없도록 한 후 취소
(다) 대부지등 실태조사 결과가 80점이상인 대부지중 현지도 또는 시정조치에 해당하는 대부지등	① 현지도 또는 시정조치 내용은 실태조사에 기록하여 대부지등 관리 자료로 활용 ② 대부지등 취소(반환) 정도가 아닌 경미한 타용도 사용 또는 무단시설에 대해서는 유예기간(2~3개월)을 두어 시정하도록 하고 이행하지 않을 경우 경고 또는 취소 할 수 있음을 예고, 미이행 시 경고 또는 청문을 실시하여 민원이 없도록 한 후 취소
(라) 법 제26조에 따른 취소사유에 해당하는 대부지등	① 법 제31조에 따라 청문을 실시하여 민원이 없도록 한 후 취소
2. 조림대부지 및 분수림	※ 관리가 부실한 조림대부지 및 분수림은 차수인에게 사유입목 매도승락하도록 유도하고 이를 따르지 않을 경우 적극적으로 환수조치
(가) 산림경영계획을 편성하지 않고 투자를 하지 않은 경우(방치)	① 원칙적으로 취소조치 ② 대부등 취소에 따른 청문을 실시하여 민원이 없도록 한 후 취소
(나) 산림경영계획은 편성되어 있으나 실행에 맞지 않고 관리 부실한 경우	① 2개월의 유예기간을 두어 산림경영계획을 다시 작성 ② 산림경영계획에 의한 조림 · 육림은 3개월의 유예기간을 두어 실행토록 함 ③ 그래도 이행하지 않을 경우 청문절차를 실시하여 민원이 없도록 한 후 대부등 취소
(다) 산림경영계획대로 사업을 하지 않는 경우	① 3개월간의 유예기간을 두어 사업을 하도록 하고 이행하지 않을 경우 대부등 취소할 수 있음을 예고 ② 그래도 이행하지 않을 경우 청문절차를 실시하여 민원이 없도록 한 후 대부등 취소

사 례 별	처 리 기 준
3. 목축용 대부지등	
(가) 초지용으로 대부등을 받은 후 초지조성을 하지 않고 방치하고 있는 경우	① 원칙적으로 대부등 취소 조치 ② 시장·군수에게 초지조성허가 취소 요구 ③ 청문절차를 거쳐 취소
(나) 관리부실로 사실상 산림상태임에도 방치하고 있는 경우	① 2개월간의 유예기간을 두어 초지를 보완하도록 하고 이행하지 않을 경우 대부등 취소 할 것임을 예고 ② 시장·군수에게 초지조성허가취소 요구 ③ 그 결과에 따라 청문절차를 거쳐 대부등을 취소
(다) 가축을 사육하지 아니한 경우	① 2개월간의 유예기간을 두어 가축을 사육하도록 하고 이행하지 않을 경우 대부등을 취소 할 것임을 예고 ② 시장, 군수에게 초지조성허가 취소 요구 ③ 그 결과에 따라 청문절차를 거쳐 대부등을 취소
(라) 목축용으로 대부등을 받아 다른 용도로 사용을 하는 경우	① 2개월의 유예기간을 두어 젖소·염소등 사업계획대로 사육하도록 하고 이행하지 않을 경우 대부 또는 사용허가 취소할 것임을 예고 ② 시장·군수에게 초지조성허가 취소 요구 ③ 그 결과에 따라 청문절차를 거쳐 대부등을 취소
(마) 대부료 또는 사용료(이하 “대부료등”이라 한다)를 체납하는 경우	① 대부료등을 일정기간내에 납부하도록 독촉하여도 이를 납부하지 않을 경우 강제징수 ② 강제징수가 어려우면 청문절차를 거쳐 대부등을 취소
4. 광업용 대부지	
(가) 광업용으로 대부등을 받아 채광을 하지 아니한 채 방치한 경우	① 6개월이상 장기간 방치시 원칙적으로 취소 ② 6개월미만 방치시 2개월의 유예기간을 두어 사업을 하도록 하고 이행하지 않을 경우 취소할 수 있음을 예고 ③ 예고기간이 지난후 불이행하면 청문절차를 거쳐 취소
(나) 대부료등을 체납하고 사업을 중단한 경우	① 2개월간의 유예기간을 두어 광물채광을 하도록 하고, 대부료 등은 일정기간 내에 납부하도록 독촉 후 이를 이행하지 않을 경우 대부등을 취소할 것임을 예고 ② 이를 이행하지 않을 경우 대부료등은 강제징수하고 청문절차를 거쳐 대부등을 취소

사 례 별	처 리 기 준
(다) 산지전용 복구비 또는 시설물 철거비를 예치하지 아니한 경우	① 앞으로 이러한 사례가 없도록 관계자 엄중주의 조치 ② 일정기간을 주어 산지전용 복구비를 예치하도록 하고 이행하지 않을 경우 대부등을 취소 할 것임을 예고 ③ 그래도 이를 이행하지 않을 경우 청문절차를 거쳐 대부등을 취소
5. 기반시설용 및 기타 대부지	
(가) 대부등을 받았으나 사업을 실행치 않는 경우(방치)	① 6개월이상 장기간 방치시 원칙적으로 대부등 취소 ② 6개월미만 방치시 2개월간의 유예기간을 두어 사업촉구 후 이행하지 않을 경우 대부등을 취소 할 것임을 예고 ③ 그래도 이를 이행하지 않을 경우 청문절차를 거쳐 대부등을 취소
(나) 대부료등만 내면서 사업을 중단한 경우	① 2개월간의 유예기간을 두어 목적사업을 추진하도록 하고 이행하지 않을 경우 대부등을 취소 할 것임을 예고 ② 그래도 이를 이행하지 않을 경우 청문절차를 거쳐 대부등을 취소
(다) 산지전용 복구비 또는 시설물 철거비를 예치하지 아니한 경우	① 앞으로 이러한 사례가 없도록 관계자 엄중 주의 조치 ② 일정기간을 주어 산지전용 복구비를 예치하도록 하고 이행하지 않을 경우 대부등을 취소할 것임을 예고 ③ 그래도 이를 이행하지 않을 경우 청문절차를 거쳐 대부등을 취소
(라) 대부료등 체납하는 경우	① 대부료등을 일정기간내에 납부하도록 독촉하여도 납부하지 않을 경우에는 강제징수 · 하고 대부등을 취소 할 것임을 예고 ② 강제징수가 어려우면 청문절차를 거쳐 대부등을 취소